उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय

High Court & Subordinate Courts | UPPCS Prelims | Hindi + English Notes

ये नोट्स UPPCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें संविधान के अनुच्छेद 214–231, उच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, क्षेत्राधिकार, रिट (Writs), न्यायिक पुनरावलोकन तथा अधीनस्थ न्यायालयों को शामिल किया गया है।

1. उच्च न्यायालय का परिचय | Introduction to High Court

हिंदी: उच्च न्यायालय राज्य की न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय है। यह संविधान एवं कानूनों की व्याख्या करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है।

English: The High Court is the highest court in a state's judicial hierarchy. It interprets the Constitution and laws, protects fundamental rights, and exercises control over subordinate courts.

- संवैधानिक आधार / Constitutional basis: भाग VI, अध्याय V — अनुच्छेद 214 से 231।
- अनुच्छेद 214 / Article 214: प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान।
- अनुच्छेद 231 / Article 231: दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान।

2. अनुच्छेद 214–231: एक नज़र में | Articles at a Glance

अनुच्छेद	विषय (हिंदी)	English
214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय	High Courts for States
215	उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय	High Court as a Court of Record
216	उच्च न्यायालय की संरचना	Constitution of High Courts
217	न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पद की शर्तें	Appointment and conditions of office of judges

218	सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रावधानों का लागू होना	Application of certain SC provisions
219	न्यायाधीशों की शपथ	Oath by High Court judges
220	स्थायी न्यायाधीश बनने के बाद वकालत पर प्रतिबंध	Restriction on practice after being a permanent judge
221	न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते	Salaries and allowances
222	न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण	Transfer of a judge
223	कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश	Acting Chief Justice
224	अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश	Additional and acting judges
224A	सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of retired judges
225	मौजूदा उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार	Jurisdiction of existing High Courts
226	रिट जारी करने की शक्ति	Power to issue writs
227	अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण	Superintendence over subordinate courts
228	संवैधानिक प्रश्न वाले मामलों का स्थानांतरण	Transfer of certain cases to High Court

229	उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी	Officers and servants of High Courts
230	केंद्रशासित प्रदेशों तक क्षेत्राधिकार का विस्तार	Extension of jurisdiction to Union Territories
231	साझा उच्च न्यायालय	Common High Court for two or more states/UTs

UPPCS Exam Alert: अनुच्छेद 226 और 227 में अंतर, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत नियुक्ति, तथा अनुच्छेद 222 के अंतर्गत स्थानांतरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

3. उच्च न्यायालय की संरचना | Composition of the High Court

अनुच्छेद 216 — Article 216

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) तथा राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य न्यायाधीश होते हैं।
- Every High Court consists of a Chief Justice and such other judges as the President may deem necessary to appoint.

संविधान में प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की कोई निश्चित स्थायी संख्या निर्धारित नहीं है। संख्या आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाती है।

The Constitution does not prescribe a fixed permanent number of judges for every High Court; the number is determined according to requirements.

न्यायाधीश की नियुक्ति | Appointment of Judges

अनुच्छेद 217 — Article 217

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- High Court judges are appointed by the President of India.
- मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है।
- For other judges, the constitutional consultation process also involves the Chief Justice of the High Court concerned.

वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक कॉलेजियम प्रणाली की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

The collegium system plays an important role in the present judicial appointment process.

योग्यता | **Qualifications**

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए। / Must be a citizen of India.
2. कम-से-कम 10 वर्ष तक भारत में न्यायिक पद धारण कर चुका हो; या कम-से-कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।
3. Must have held a judicial office in India for at least 10 years, or must have been an advocate of a High Court for at least 10 years.

अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु की कोई अलग निश्चित सीमा नहीं दी गई है।

कार्यकाल एवं पद से हटाना | **Tenure and Removal**

- Retirement age / सेवानिवृत्ति आयु: 62 वर्ष।
- Resignation / त्यागपत्र: राष्ट्रपति को संबोधित लिखित पत्र द्वारा।
- Removal / पद से हटाना: राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर।
- Transfer / स्थानांतरण: अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद।

Exam comparison: Supreme Court judges retire at 65, while High Court judges retire at 62.

परीक्षा तथ्य: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

4. उच्च न्यायालय की प्रमुख शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार | **Powers and Jurisdiction**

1. मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

हिंदी: कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में सीधे मुकदमा या याचिका दायर की जा सकती है। इसमें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ शामिल हैं।

English: Certain matters may be brought directly before a High Court, including writ petitions under Article 226.

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

हिंदी: उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दीवानी और आपराधिक अपीलों की सुनवाई करता है।

English: It hears civil and criminal appeals from subordinate courts as provided by law.

3. रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction)

अनुच्छेद 226: मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है।

Article 226: The High Court can issue writs for enforcement of Fundamental Rights and for other legal purposes.

4. अधीक्षण शक्ति (Power of Superintendence)

अनुच्छेद 227: अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों पर संवैधानिक सीमाओं के अधीन अधीक्षण रखता है।

Article 227: Exercises superintendence over subordinate courts and tribunals within its territorial jurisdiction, subject to constitutional limitations.

5. अभिलेख न्यायालय (Court of Record)

अनुच्छेद 215: उच्च न्यायालय के अभिलेख स्थायी महत्व रखते हैं तथा उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है।

Article 215: A High Court is a Court of Record and has the power to punish for contempt of itself.

5. पाँच प्रकार की रिट | Five Constitutional Writs

अनुच्छेद 226 — Article 226

उच्च न्यायालय पाँच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इन्हें समझना UPPCS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



1. बंदी प्रत्यक्षीकरण — Habeas Corpus

हिंदी: अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है।

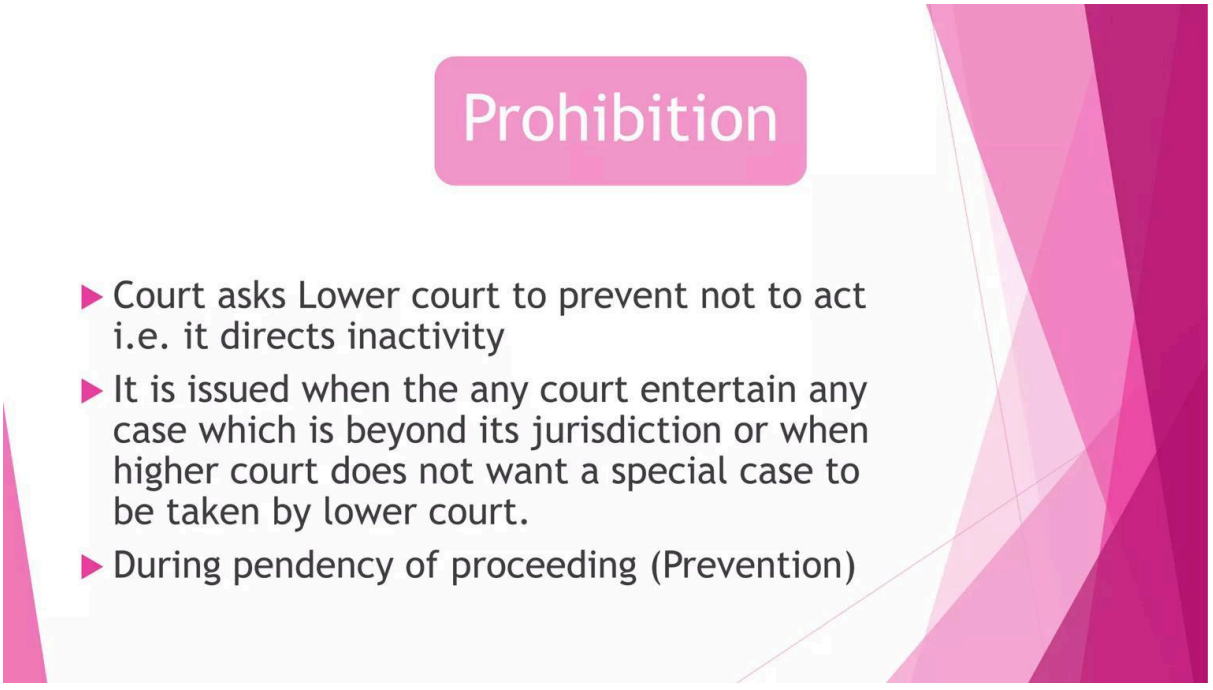
English: Directs that a detained person be brought before the court to examine the legality of detention.



2. परमादेश — Mandamus

हिंदी: किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है।

English: Commands a public authority to perform a legal duty. It is not ordinarily issued to compel a private person with no public duty.



3. प्रतिषेध — Prohibition

हिंदी: अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही जारी रखने से रोकती है।

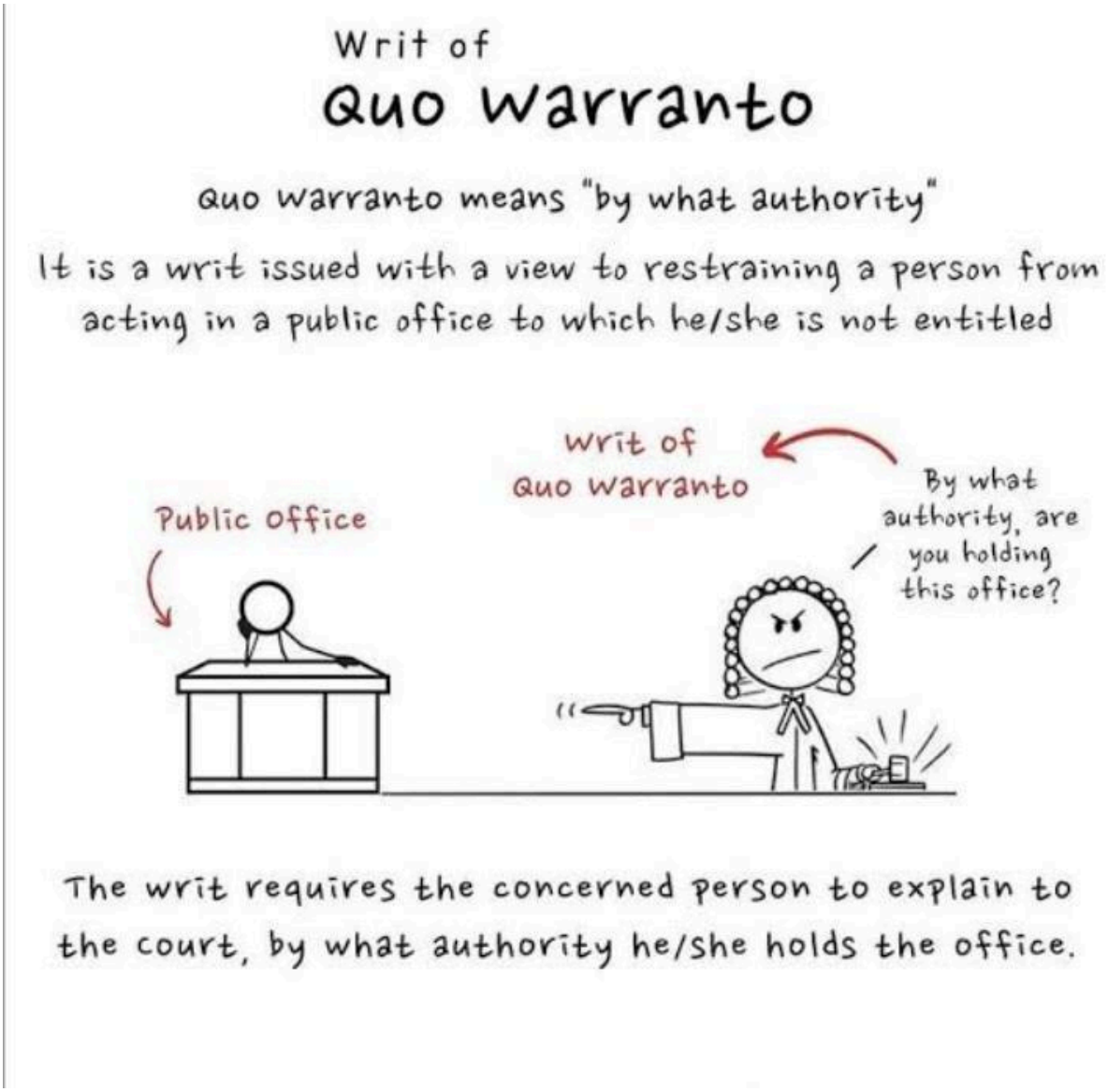
English: Prevents a lower court or tribunal from continuing proceedings beyond its jurisdiction.



4. उत्प्रेषण — Certiorari

हिंदी: अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या अन्य मान्य कानूनी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त करने के लिए जारी की जा सकती है।

English: May quash an order of a lower court or tribunal on recognised legal grounds, including jurisdictional error.



5. अधिकार पृच्छा — Quo Warranto

हिंदी: यह जाँचती है कि कोई व्यक्ति किस कानूनी अधिकार से सार्वजनिक पद धारण कर रहा है।

English: Challenges the legal authority by which a person holds a public office.

High Court vs Supreme Court Writ Jurisdiction | रिट क्षेत्राधिकार में अंतर

आधार	**Supreme Court**	**High Court**
अनुच्छेद	Article 32	Article 226

उद्देश्य	मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन	मौलिक अधिकार तथा अन्य कानूनी अधिकार
क्षेत्र	भारत	संबंधित उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, संबंधित कानूनी सीमाओं के अधीन
प्रकृति	मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए स्वयं मौलिक अधिकार	व्यापक रिट क्षेत्राधिकार; अनुच्छेद 226 स्वयं मौलिक अधिकार नहीं है

UPPCS Trick: High Court's writ jurisdiction is wider in scope than the Supreme Court's jurisdiction under Article 32.

परीक्षा तथ्य: उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से व्यापक है।

6. न्यायिक पुनरावलोकन एवं अधीक्षण | Judicial Review and Superintendence

अनुच्छेद 227 — अधीक्षण की शक्ति

- उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण रखता है।
- The High Court exercises supervisory jurisdiction over subordinate courts and tribunals within its territorial jurisdiction, subject to constitutional exceptions.
- यह अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही और अधिकार क्षेत्र की वैधानिकता की निगरानी कर सकता है।
- It can ensure that subordinate courts act within the limits of their lawful authority.

अनुच्छेद 228 — संवैधानिक प्रश्न वाले मामले

यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो और उसका निर्णय मामले के निपटारे के लिए आवश्यक हो, तो उच्च न्यायालय मामला अपने पास मँगाकर उसका निपटारा कर सकता है या संवैधानिक प्रश्न का निर्णय करके मामला वापस भेज सकता है।

Under Article 228, the High Court may withdraw a pending case involving a substantial question of constitutional interpretation necessary for its disposal, and decide it or determine the constitutional question and return the case.

अनुच्छेद 215 — अभिलेख न्यायालय

- उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायिक प्रमाण के रूप में महत्व रखते हैं।
- It is a Court of Record.
- उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है।
- It has the power to punish for contempt of itself.

7. अधीनस्थ न्यायालय | Subordinate Courts

संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 233–237

हिंदी: अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय हैं जो राज्य में उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अंतर्गत जिला स्तर और उससे नीचे न्यायिक कार्य करते हैं।

English: Subordinate courts operate at the district and lower levels of the state's judicial system under the supervisory authority of the High Court.

महत्वपूर्ण अनुच्छेद | Important Articles

अनुच्छेद	विषय
233	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233A	कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों एवं निर्णयों का विधिमान्यकरण
234	जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायिक सेवा में भर्ती
235	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236	परिभाषाएँ
237	कुछ मजिस्ट्रेटों पर इन प्रावधानों का लागू होना

A. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति | Appointment of District Judges

अनुच्छेद 233 — Article 233

- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करके की जाती है।
- The Governor appoints, posts and promotes district judges in consultation with the High Court.

जिला न्यायाधीश संवर्ग में सीधी नियुक्ति के लिए सामान्यतः व्यक्ति को कम-से-कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या वकील होना चाहिए तथा उच्च न्यायालय द्वारा उसकी सिफारिश की जानी चाहिए।

For direct appointment to the district judge cadre, a person must generally have at least seven years' standing as an advocate or pleader and be recommended by the High Court.

B. अन्य न्यायिक सेवा में भर्ती **| Recruitment to Other Judicial Services**

अनुच्छेद 234 — Article 234

- जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायिक सेवा में नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय से परामर्श करके बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती हैं।
- Appointments to the judicial service other than district judges are made by the Governor according to rules framed after consultation with the State Public Service Commission and the High Court.

C. उच्च न्यायालय का नियंत्रण **| Control of the High Court**

अनुच्छेद 235 — Article 235

- अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित होता है।
- Control over subordinate courts is vested in the High Court.
- इसमें पदस्थापना, पदोन्नति तथा अवकाश संबंधी नियंत्रण शामिल हो सकता है, जो लागू संवैधानिक एवं सेवा नियमों के अधीन है।
- This includes relevant control over postings, promotions and leave, subject to applicable constitutional and service rules.

UPPCS Exam Fact: अनुच्छेद 235 न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।

8. अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना **| Structure of Subordinate Courts**

High Court (उच्च न्यायालय)

Supervisory authority / अधीक्षण

District & Sessions Court

जिला एवं सत्र न्यायालय

Civil and criminal jurisdiction / दीवानी एवं आपराधिक क्षेत्राधिकार

Special Courts / Tribunals

विशेष न्यायालय एवं अधिकरण

Where provided by law / जहाँ कानून द्वारा स्थापित हों

Civil Courts

दीवानी न्यायालय

Civil Judge (Senior/Junior Division), as applicable

Criminal Courts

आपराधिक न्यायालय

Judicial Magistrates, as applicable

ध्यान दें: यह एक सरलीकृत चित्र है। दीवानी और आपराधिक न्यायालयों की वास्तविक संरचना तथा अधिकार क्षेत्र संबंधित कानूनों और राज्य के न्यायिक नियमों पर निर्भर करते हैं।

Note: This is a simplified diagram. The actual organisation and jurisdiction of civil and criminal courts depend on applicable laws and state judicial rules.

दीवानी एवं आपराधिक न्यायालयों में अंतर | **Civil vs Criminal Courts**

आधार	दीवानी न्यायालय **(Civil Court)**	आपराधिक न्यायालय **(Criminal Court)**
उद्देश्य	निजी अधिकारों एवं विवादों का निपटारा	अपराधों की सुनवाई
उदाहरण	संपत्ति, अनुबंध, उत्तराधिकार संबंधी विवाद	चोरी, धोखाधड़ी, हिंसा जैसे अपराध
परिणाम	क्षतिपूर्ति, निषेधाज्ञा, अधिकारों की घोषणा आदि	दोषसिद्धि, दंड या बरी करना
प्रक्रिया	दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं संबंधित कानून	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं संबंधित कानून

9. उत्तर प्रदेश के लिए विशेष तथ्य | UPPCS-Specific Facts

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court): उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय।
- मुख्य पीठ (Principal Seat): प्रयागराज (Prayagraj)।
- लखनऊ खंडपीठ (Lucknow Bench): लखनऊ में स्थित है।
- उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी; बाद में 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया।
- The High Court was established at Agra in 1866 and shifted to Allahabad in 1869.

Official website: Allahabad High Court

10. UPPCS Prelims Practice Questions | अभ्यास प्रश्न

1. Which Article declares every High Court to be a Court of Record?

कौन-सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है?

Article 214 / अनुच्छेद 214
Article 215 / अनुच्छेद 215
Article 216 / अनुच्छेद 216
Article 226 / अनुच्छेद 226

Correct! / सही उत्तर

Article 215 deals with High Courts as Courts of Record. / अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है।

2. Under which Article can a High Court issue writs for purposes beyond Fundamental Rights?

मौलिक अधिकारों से परे अन्य उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है?

Article 32 / अनुच्छेद 32
Article 136 / अनुच्छेद 136
Article 226 / अनुच्छेद 226
Article 227 / अनुच्छेद 227

Correct! / सही उत्तर

Article 226 covers Fundamental Rights and other legal purposes. / अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट की शक्ति देता है।

3. What is the retirement age of a High Court judge?

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है?

60 years / 60 वर्ष
62 years / 62 वर्ष
65 years / 65 वर्ष
68 years / 68 वर्ष

Correct! / सही उत्तर

High Court judges retire at 62 years of age. / उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

4. Which Article vests control over subordinate courts in the High Court?

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है?

Article 233 / अनुच्छेद 233
Article 234 / अनुच्छेद 234
Article 235 / अनुच्छेद 235

Article 237 / अनुच्छेद 237

Correct answer: Article 235 / अनुच्छेद 235

Article 235 provides for control over subordinate courts. / अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है।

5. Which writ challenges a person's legal authority to hold a public office?

किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने के कानूनी अधिकार को चुनौती देने वाली रिट कौन-सी है?

Mandamus / परमादेश
Habeas Corpus / बंदी प्रत्यक्षीकरण
Certiorari / उत्प्रेषण
Quo Warranto / अधिकार पृच्छा

Correct! / सही उत्तर

Quo Warranto questions the authority by which a public office is held. / अधिकार पृच्छा सार्वजनिक पद धारण करने के कानूनी अधिकार को चुनौती देती है।

6. Who appoints district judges under Article 233?

अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?

President / राष्ट्रपति
Governor in consultation with the High Court / उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल
Chief Minister / मुख्यमंत्री
State Public Service Commission alone / केवल राज्य लोक सेवा आयोग

Correct! / सही उत्तर

The Governor appoints district judges in consultation with the High Court. / राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

Score: 5/6

Reset quiz

11. अंतिम पुनरावृत्ति | Quick Revision Table

याद रखने योग्य तथ्य	उत्तर
उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना	अनुच्छेद 215

न्यायाधीशों की नियुक्ति	अनुच्छेद 217
उच्च न्यायालय की रिट शक्ति	अनुच्छेद 226
अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण	अनुच्छेद 227
संवैधानिक प्रश्न वाले मामलों का स्थानांतरण	अनुच्छेद 228
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	अनुच्छेद 233
अन्य न्यायिक सेवा में भर्ती	अनुच्छेद 234
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण	अनुच्छेद 235
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु	62 वर्ष
जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायिक सेवा में भर्ती	अनुच्छेद 234

UPPCS तैयारी सुझाव: अनुच्छेद 214–231 को क्रम में याद करें, लेकिन विशेष ध्यान 215, 217, 222, 226, 227 और 235 पर दें। रिट के प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में अंतर, तथा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से अक्सर उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जा सकते हैं।